

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1171 -
1176/2535

นางสาวเพ็ญรุ่ง มานะกิติวิภาต

โจทก์

นางพรสุข ตั้งจิตรุ่งเรือง

จำเลย

นางสาวเพ็ญรุ่ง มานะกิติวิภาต โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีทุกสำนวนราคา ทรัพย์สินที่พิพาทกัน
ในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และฎีกา ของโจทก์เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึง
ต้องห้ามฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่
ไม่รับฎีกาของโจทก์ทุกสำนวน

โจทก์เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยทุกสำนวนเรื่องละเมิด และเรียกเงินค่าเสียหาย
จากจำเลยแต่ละสำนวนคิดเป็นเดือน เป็นเงินค่าเสียหายเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท
ทรัพย์สินพิพาท จึงอาจนำออกให้เข้าได้เกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท โจทก์ จึงฎีกา ใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งมาตรา
248 และฎีกาโจทก์ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงคลาด
เคลื่อนจากพยานหลักฐานที่คู่ความ นำสืบ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้
พิจารณาด้วย

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ถึงที่ 8 แกลงคัดค้าน(อันดับ 124)

คดีทั้ง 6 สำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกับคดีอื่น อีก 2 สำนวน

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ในคดีหมายเลขดำที่ 10886/2531 จำเลยที่ 2 ในคดีหมายเลขดำที่ 11004/2531 จำเลยที่ 3 และที่ 4 ในคดีหมายเลขดำที่ 11470/2531 จำเลยที่ 5 ในคดีหมายเลขดำที่ 18375/2531 จำเลยที่ 6 ในคดีหมายเลขดำที่ 23621/2531 จำเลยที่ 7 ในคดีหมายเลขดำที่ 23620/2531 และจำเลยที่ 9 ในคดีหมายเลขดำที่ 23625/2531 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ต่อเติมรุกล้ำกับเลิกครอบครอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินและขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 19224 ตำบลทุ่งมหาเมฆ(บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) จังหวัดพระนคร และชดใช้ค่าเสียหายเดือนละ 800,400,600,600,200,200 และ 200 บาท นับแต่วันที่ 20 มิถุนายน, 20 มิถุนายน, 21 มิถุนายน, 25 สิงหาคม, 28 ตุลาคม, 1 พฤศจิกายน และ 28 ตุลาคม 2531 ตามลำดับ จนกว่าจะได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น ให้จำเลยที่ 8 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่ได้ ต่อเติมรุกล้ำกับเลิกครอบครองใช้ประโยชน์ที่ดินและขนย้าย ทรัพย์สินของจำเลยออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 15227 ตำบลทุ่งมหาเมฆ(บ้านทวาย) อำเภอยานนาวา (บางรัก) จังหวัดพระนคร และชดใช้ ค่าเสียหายเดือนละ 300 บาท นับแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2531 จนกว่าจะได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนที่ เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 8 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 120)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดโดย ปลุกสร้างต่อเติมอาคาร รุกล้ำที่ดินพิพาทของโจทก์ ขอให้บังคับ จำเลยรื้อถอนสิ่งปลุกสร้างที่ต่อเติมรุกล้ำและ ขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากที่พิพาท กับใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยให้การ ต่อสู้ว่า จำเลยไม่ได้ทำละเมิด ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาของ ที่ดินพิพาทรวมกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลย ซึ่งจำนวนทุนทรัพย์ใน แต่ละสำนวนที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และฎีกาของโจทก์เป็น ฎีกา โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12)พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดโดย ปลุกสร้างต่อเติมอาคาร รุกล้ำที่ดินพิพาทของโจทก์ ขอให้บังคับ จำเลยรื้อถอนสิ่งปลุกสร้างที่ต่อเติมรุกล้ำและ ขนย้ายทรัพย์สิน ออกไปจากที่พิพาท กับใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ จำเลยให้การ ต่อสู้ว่า จำเลยไม่ได้ทำละเมิด ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยจึงเป็นคดีมีทุนทรัพย์ตามราคาของ ที่ดินพิพาทรวมกับค่าเสียหายที่โจทก์เรียกร้องจากจำเลย ซึ่งจำนวนทุนทรัพย์ใน แต่ละสำนวนที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และฎีกาของโจทก์เป็น ฎีกา โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

(ฉบับที่ 12)พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้
ยกคำร้อง

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>